

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1137/2538

นายเจื้อย แสงอรุณ

โจทก์

นายประเสริฐ กาแก้ว

จำเลย

นายประเสริฐ กาแก้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า นายธนิตรัตนผลผู้พิพากษามีคำสั่งลงวันที่ 8 มีนาคม 2538 ไม่รับรองให้ฎีกาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกาจำเลย คืบค่าขึ้นศาล ทั้งหมด จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยใช้ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริง แต่อย่างเดียว หากแต่ยังเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ทั้งฎีกาของจำเลย ในปัญหาข้อกฎหมายก็เป็นสาระสำคัญแก่คดีอันควรได้รับ การวินิจฉัยเพราะจะทำให้จำเลยชนะคดีนี้ได้ในที่สุด และคดีของ จำเลยมีเหตุสมควรที่จะฎีกาเป็นอย่างยิ่ง โปรดมีคำสั่งให้ รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 129) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทตามใบ ภ.บ.ท.5 หน่วยที่ 2 ตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 18 ไร่ เป็นของโจทก์ให้จำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาท ห้ามยุ่งเกี่ยวอีกต่อไป ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 106) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 117)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาข้อแรกว่า จำเลยเป็นผู้ครอบครอง ที่พิพาทมิใช่ โจทก์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาข้อที่สองว่า เมื่อโจทก์มิใช่ผู้ครอบครองที่พิพาท จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ก็เป็นส่วนหนึ่งของฎีกาข้อแรกนั่นเอง จึงเป็นฎีกาข้อเท็จจริงเช่นกัน ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาข้อแรกว่า จำเลยเป็นผู้ครอบครอง ที่พิพาทมิใช่
โจทก์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาข้อที่สองว่า เมื่อโจทก์มิใช่ผู้ครอบครองที่พิพาท
จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ก็เป็นส่วนหนึ่งของฎีกาข้อแรกนั่นเอง จึงเป็นฎีกาข้อเท็จจริงเช่น
กัน ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ดุสิต เพชรปลูก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ